

1501434-77.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... o acusado afirmou que seria para o tráfico, para venda por 5 reais. Entraram em contato com o pai do acusado, que franqueou a entrada na residência, onde foi encontrada mais droga. O acusado ostenta diversas passagens por tráfico de drogas.

A testemunha Pablo Henrique Lopes da Silva afirmou sua equipe estava patrulhando, e avisou o acusado que, quando viu a viatura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501434-77.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501434-77.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165063/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 18572738 - DEL.POL.CRAVINHOS, 553/21/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2165063 -

DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN MICHEL DA COSTA PAVAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

RYAN MICHEL DA COSTA PAVAN foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 18/06/2021, por volta das 1h53min o acusado trazia consigo para fins de venda 18 porções de maconha, quando foi abordado por dois policiais militares na rua Atilio Batiston, 200, Vila Cláudia, Cravinhos.

O laudo pericial de fls. 94-96 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 94-96, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Nilson Farias disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela Vila Cláudia. Ao ver a viatura, apertou os passos em direção à sua casa. Era de madrugada e foi feita a abordagem, visto que o acusado era conhecido por ser traficante. Com ele foi encontrado um pacote com drogas, 18 porções de maconha, que o acusado afirmou que seria para o tráfico, para venda por 5 reais. Entraram em contato com o pai do acusado, que franqueou a entrada na residência, onde foi encontrada mais droga. O acusado ostenta diversas passagens por tráfico de drogas.

A testemunha Pablo Henrique Lopes da Silva afirmou sua equipe estava patrulhando, e avisou o acusado que, quando viu a viatura, começou a caminhar mais rápido, em atitude suspeita. O cabo Farias, em abordagem pessoal, encontrou 18 porções de maconha com o acusado. O pai do acusado autorizou a entrada na residência, onde foi encontrada mais drogas.

O acusado faltou à audiência, sendo considerado revel.

Nota-se que o depoimento dos policiais foi coeso ao apontar a responsabilidade criminal do agente, que trazia consigo porções fracionadas de maconha na rua para a venda, acondicionadas de forma e em horário (2 horas da manhã) incompatíveis com o porte para uso pessoal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes, a despeito de ter inúmeras ações penais em curso, o que não autoriza o incremento da pena base, nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e da pouca quantidade de droga. Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, afastou a utilização de inquéritos e processos penais em curso para fins de exclusão do redutor de pena acima mencionado. Confira-se o julgado: "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal "(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da

quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno RYAN MICHEL DA COSTA PAVAN como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA